

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

k rukám ministra spravedlnosti
Vyšehradská 427/18, 128 00 Praha 2
ID DS: kq4aawz

SOUČASNĚ MĚSTSKÉMU SOUDU V PRAZE

ke sp. zn. 18 A 23/2026
Slezská 9, 120 00 Praha 2
Datovou schránkou

V Ospělově dne 25. srpna 2026

DŮRAZNÁ OPAKOVANÁ STÍŽNOST MINISTRU SPRAVEDLNOSTI A MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DŮKAZNÍ DOPLNĚNÍ

NOVÉ ÚŘEDNÍ DŮKAZY Z 20.–24. SRPNA 2026 • MSP-162/2026-ODKA-SPZ • MSP-19/2026-
ODKA-ROZ • 18 A 23/2026

MINISTR SPRAVEDLNOSTI JE ŽÁDÁN O VĚCNÉ VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTÍ A O KONKRÉTNÍ NÁPRAVU. MĚSTSKÉMU SOUDU JE TENTÝŽ DOKUMENT PŘEDKLÁDÁN POUZE JAKO NÁSLEDNÝ DŮKAZ TRVÁNÍ ŽALOVANÉHO STAVU. ŽALOVANÝ, PETIT ANI PŘEDMĚT ŘÍZENÍ 18 A 23/2026 SE NEMĚNÍ. ŽALOBCE NEŽÁDÁ VEŘEJNÉ, ALE NALÉHAVÉ PROJEDNÁNÍ.

I. Účel podání a návaznost

Toto podání navazuje zejména na stížnost ministru spravedlnosti ze dne 10. 8. 2026 ve věcech MSP-162/2026-ODKA-SPZ a MSP-19/2026-ODKA-ROZ a na mimořádně naléhavé doplnění žaloby Městskému soudu v Praze ze dne 19. 8. 2026, sp. zn. 18 A 23/2026. Stížnost z 10. 8. již výslovně požadovala odpověď, zda je odborně správný znalecký závěr, který neuvádí, že část výsledného THC vznikla dekarboxylací THCA během laboratorní analýzy, a jak ministerstvo hodlá využít svou působnost k nápravě vadných znaleckých postupů.

Nové listiny z 20.–24. 8. 2026 nejsou novým tématem. Jsou následnými úředními důkazy k otázkám, které byly ministerstvu předloženy již dříve a které podle podatele dosud nemají souhrnnou, věcnou a přezkoumatelnou odpověď.

II. Tři nové policejní důkazy mění skutkový obraz

KŘP Moravskoslezského kraje dne 20. 8. 2026 v č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR popsalo stav historické metodické dokumentace OKTE Frýdek-Místek. Z listin plyne napětí mezi tvrzením o používání ENFSI/UNODC a nedoložením části požadovaných historických SOP, metodických či validačních podkladů; současně jsou doloženy údaje o skartaci části spisů z metodicko-odborných výjezdů a mezilaboratorních zkoušek.

Kriminalistický ústav dne 20. 8. 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM, uvedl, že mu není známo pochybení a že kontrola znalecké činnosti probíhá průběžně, současně však odmítl povinnost na žádost podatele přezkoumávat odborné znalecké postupy a metody.

Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia dne 24. 8. 2026, č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD, spojil nadřízený přezkum s předchozím obligatorním prošetřením podle § 97 zákona o Policii ČR u věcně příslušného KÚ. Vzniká tak uzavřený kontrolní kruh: KÚ tvrdí, že požadovaný přezkum provést nemusí, zatímco nadřízený útvar jej bez předchozího prošetření KÚ neprovede.

III. Klíčová otázka: smí policejní analýza změnit vzorek dekarboxylací?

SMÍ POLICEJNÍ ZNALECKÉ PRACOVISTĚ PŘI ANALÝZE TEPELNÝM PŮSOBENÍM DEKARBOXYLOVAT THCA NA Δ9-THC, TEDY ZMĚNIT CHEMICKÝ STAV ZAJIŠTĚNÉHO VZORKU, A TAKTO VZNIKLOU HODNOTU POUŽÍT JAKO DŮKAZ O OBSAHU THC V PŮVODNÍM MATERIÁLU? POKUD ANO, PODLE JAKÉHO KONKRÉTNÍHO PRÁVNÍHO A METODICKÉHO PRAVIDLA A JAK MUSÍ BÝT TATO TRANSFORMACE VE ZNALECKÉM VÝSTUPU VYJÁDŘENA?

Tato otázka byla ministerstvu položena již před vznikem nynějších listin. Nové důkazy její naléhavost zvyšují, protože se týkají právě dohledatelnosti historických SOP, metodického vedení, validační a kontrolní dokumentace. Nejde proto o abstraktní chemickou polemiku, ale o přezkoumatelnost důkazu, který může mít přímý dopad na hranici trestní odpovědnosti.

IV. Stížnost ze dne 17. listopadu 2024 a nešetření trestních podnětů

Ministerstvo má současně ve své evidenci stížnost ze dne 17. 11. 2024, vedenou pod sp. zn. MSP-674/2024-ODKA-SPZ. Ta již tehdy souhrnně předložila námitku, že policie neměla doložen úplný závazný metodický standard zahrnující mimo jiné definici vzorku, reprezentativnost, homogenizaci, kvantitativní metodu, nejistotu a skladování, a spojila ji s dlouhodobým nešetřením trestních podnětů a žádostí o ochranu.

Doplnění žaloby ze dne 19. 8. 2026 tuto historickou stopu aktualizovalo a požadovalo zjistit u jednotlivých oznámených skutků, který orgán podání převzal, pod jakou spisovou značkou je vedl, jaké konkrétní úkony provedl, jaké důkazy opatřil a s jakým výsledkem věc skončila. Ministerstvo je proto znovu žádáno, aby neomezilo své vyřízení na obecný odkaz na jiný orgán, ale sdělilo, co samo ve své zákonné působnosti učinilo s dlouhodobě předkládanými podněty ke stížnosti pro porušení zákona, kárnými podněty a upozorněními na tvrzené vady znalecké a justiční praxe.

V. MSZ 20. 8. 2026: „žádný reálný podklad“ versus nové policejní listiny

MSZ v Praze dne 20. 8. 2026, č. j. 2 KZN 55/2025-136, uzavřelo, že podatel neposkytl žádný reálný podklad pro požadované prověření. Tatáž listina však rekapituluje, že NCOZ potvrdila absenci záznamu o vyhodnocení a že nebyla vyžádána odborná stanoviska ani posudky. Jen několik dní před a po tomto vyřízení navíc vznikly policejní listiny konkretizující spory o historickou metodiku, dokumentaci a kontrolu.

Ministerstvo není žádáno, aby nahrazovalo státní zastupitelství. Je však žádáno, aby při posouzení vlastních stížnostních, kárných a znaleckých kompetencí nepřehlédlo rozpor mezi tvrzením o absenci „reálného podkladu“ a skutečností, že odborné jádro nebylo u NCOZ doloženě odborně posouzeno a nové policejní dokumenty samy otevírají konkrétní metodické otázky.

VI. Riziko dalšího zániku důkazní stopy

Nový význam má doložená skartace části historických kontrolních spisů. Podatel z ní bez dalšího nedovozuje nezákonnost skartace. Žádá však, aby ministerstvo ve své působnosti nepokračovalo v pasivním vyčkávání, jestliže další běžné skartační či archivační procesy mohou zmenšit možnost ověřit historickou znaleckou praxi.

Za minimální opatření považuje podatel identifikaci a ochranu dochovaných znaleckých, metodických, validačních, auditních a elektronických podkladů, které mohou být relevantní pro dosud otevřenou stížnost, soudní řízení a případné mimořádné opravné či kárné prostředky.

VII. Konkrétní opakované požadavky ministru spravedlnosti

1. věcně a společně vyřídit stížnosti a podklady vedené zejména ve spisech MSP-162/2026-ODKA-SPZ a MSP-19/2026-ODKA-ROZ, nikoli vytvářet nový počátek lhůt tímto doplněním;
2. jednoznačně odpovědět na otázku dekarboxylace THCA na $\Delta 9$ -THC a právního významu laboratorně změněného vzorku, případně označit orgán a konkrétní právní mechanismus, kterým ministerstvo tuto otázku odborně ověří;
3. vyhodnotit nové listiny KŘP MSK, KÚ a Policejního prezidia z 20.–24. 8. 2026 ve vztahu k dříve předloženým stížnostem na znalecké postupy;
4. sdělit, jak ministerstvo naložilo se stížností ze dne 17. 11. 2024, sp. zn. MSP-674/2024-ODKA-SPZ, a s jejími tvrzeními o nešetření trestních podnětů a vadách důkazní praxe;
5. sdělit, zda a jak byly skutečně prověřeny podněty ke stížnosti pro porušení zákona a kárné podněty, na něž navazují podání v řízení 18 A 23/2026;
6. přijmout opatření k ochraně dochovaných podkladů významných pro posouzení historických znaleckých postupů před dalším zánikem;
7. znovu věcně posoudit návrh smírného řešení v řízení 18 A 23/2026 ve světle nových důkazů a sdělit konkrétní stanovisko ministra.

VIII. Procesní význam pro Městský soud v Praze – 18 A 23/2026

Městskému soudu v Praze je totožné podání předkládáno jako následný důkaz. Žalobce jím nemění žalovaného, petit ani předmět řízení a nežádá soud, aby v této věci přezkoumával listiny Policie ČR nebo státního zastupitelství jako samostatné správní akty.

Jejich význam je důkazní: objektivizují otázky, které žalobce Ministerstvu spravedlnosti předkládal již před zahájením a v průběhu tohoto řízení, a podle žalobce potvrzují, že tvrzený stav nebyl odstraněn. Žalobce proto žádá naléhavé projednání věci; nežádá veřejné projednání jako samostatný procesní požadavek.

IX. Závěr

K 25. srpnu 2026 již nejde pouze o tvrzení žalobce, že systém kontroly znalecké praxe nefunguje. Nové úřední listiny dokládají spor o historickou dokumentaci, skartaci části kontrolní stopy a současně procesní kruh, v němž KÚ požadovaný přezkum odmítá a nadřazený kontrolní útvar jej podmiňuje předchozím

postupem KÚ. Ministerstvo spravedlnosti je proto znovu žádáno o vlastní, konkrétní a přezkoumatelnou reakci v rozsahu svých zákonných kompetencí.

Městský soud je současně žádán, aby tento vývoj založil do spisu 18 A 23/2026 a zohlednil jej jako důkaz pokračování tvrzeného stavu a naléhavosti soudní ochrany.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy

1. KŘP Moravskoslezského kraje, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026, včetně relevantních příloh.
2. KŘP Moravskoslezského kraje, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026.
3. Kriminalistický ústav, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM ze dne 20. 8. 2026.
4. Policejní prezidium – Úřad vnitřní kontroly, č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD ze dne 24. 8. 2026.
5. MSZ v Praze, č. j. 2 KZN 55/2025-136 ze dne 20. 8. 2026.
6. Žádost VSZ v Praze o přezkum vyřízení MSZ ze dne 24. 8. 2026, sp. zn. 1 VZN 1678/2026.

Ve spisech:

7. Mimořádně naléhavé doplnění žaloby Městskému soudu v Praze ze dne 19. 8. 2026, sp. zn. 18 A 23/2026 (pro návaznost).
8. Stížnost ministru spravedlnosti ze dne 10. 8. 2026 ve věcech MSP-162/2026-ODKA-SPZ a MSP-19/2026-ODKA-ROZ (pro návaznost).